

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2637/2533

บริษัท เสรีพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
กรมศุลกากร  
กรมศุลกากร จำเลย

โจทก์  
จำเลย  
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ มีทางชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 40แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้นั้นเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาด จึงให้เพิกถอนการประเมินราคาสินค้าของโจทก์ที่ให้เพิ่มราคาสินค้า ให้จำเลยคืนอากรขาเข้าจำนวน 342,990.22 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ยกฟ้องในส่วนของการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 38,33)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 34)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ